

1527957-14.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2199861/2021 - 32º

D.P. ITAQUERA, 19219151 - 32º D.P. ITAQUERA, 1371/21/232 - 32º D.P. ITAQUERA,

2199861 - 32º D.P. ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANE DE SOUZA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527957-14.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527957-14.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2199861/2021 - 32º

D.P. ITAQUERA, 19219151 - 32º D.P. ITAQUERA, 1371/21/232 - 32º D.P. ITAQUERA,

2199861 - 32º D.P. ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANE DE SOUZA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

GIOVANE DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155,

§ 4º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de junho de 2021, por volta de 10h43, na Rua Sabbado Dangelo, 2134, Itaquera, nesta Capital, subtraiu, para si, mediante fraude, 30,24 litros de gasolina, correspondente a R\$130,00 (cento e trinta reais), de propriedade do Autoposto Pêssego, conforme descrição que segue:

“Segundo o apurado, o denunciado foi até o Autoposto Pêssego e pediu ao frentista Julindo Guimarães de Souza que abastecesse seu veículo, um Fiat Siena, placas FTR 6692, com R\$130,00 (cento e trinta reais) de gasolina. Quando o frentista finalizou o abastecimento e trancou a tampa do tanque, o denunciado acelerou e saiu com o veículo sem efetuar o pagamento da quantia devida. A fraude consistiu em fazer o frentista acreditar que, como qualquer outro cliente, o denunciado efetuariaria o pagamento do combustível após o abastecimento. Em sede policial, o denunciado reconheceu que estava conduzindo o veículo na ocasião e que saiu do posto pois foi buscar sua carteira, mas esqueceu-se de voltar para realizar o pagamento. Depois do registro da ocorrência, o genitor do denunciado foi até o posto e realizou o pagamento do valor devido (fl. 23).”

Recebida a denúncia (fl. 49), o acusado (fl. 59), pessoalmente citado, apresentou defesa por escrito (fls. 62/66) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvido representante da vítima e oportunizado interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório do essencial. Fundamento e Decido.

A preliminar aventada pela Defesa diz respeito ao mérito e, como tal, será apreciada oportunamente. Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Ao cabo da instrução processual, tenho que a materialidade e autoria delitivas restaram incontroversas pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05 e prova oral colhida.

Ouvido em sede inquisitiva, Julindo Guimarães de Souza, frentista do Auto Posto Pêssego, narrou que o réu compareceu naquele posto e solicitou o abastecimento de seu veículo com (o equivalente a) R\$ 130,00 de gasolina, o que o depoente atendeu. Nesse sentido, assim que concluiu o abastecimento, trancou a tampa do tanque do carro e solicitou ao denunciado que efetuasse o pagamento no caixa, porém, ele foi embora sem qualquer explicação. Dias depois o pai do denunciado compareceu ao posto, efetuou o pagamento e explicou que seu filho havia passado mal (fls. 40). Em juízo, Julindo Guimarães de Souza, afirmou trabalhar como frentista no posto de gasolina vítima. Relatou que o réu estacionou seu veículo e solicitou o abastecimento de R\$130,00. A tampa do tanque não necessitava das chaves para ser aberta. Finalizado o abastecimento, o réu arrancou com o carro sem pagar pelo combustível abastecido.

Interrogado em sede policial, o réu declarou ter se dirigido ao posto de gasolina para abastecer seu veículo automotor; não efetuou o pagamento porque se esqueceu de sua carteira; evadiu-se do local com intenção de retornar e adimplir com o pagamento; não comunicou o frentista que retornaria. Disse também que não tinha intenção de subtrair a gasolina (fl. 39).

Em juízo, o réu optou por não comparecer em seu interrogatório (fl. 83).

Assim, tem-se que a prova testemunhal corroborou a narrativa contida na denúncia. Demonstrou que o réu, portando-se como cliente, estacionou seu automóvel, solicitou o abastecimento de gasolina ao frentista e, finalizado o serviço, evadiu-se do local sem realizar o correspondente pagamento.

A versão apresentada pelo réu de que teria esquecido sua carteira e, posteriormente, retornaria para pagamento não se mostrou crível, até mesmo porque assim não o fez. Simplesmente o réu não retornou para fazer o pagamento naquele dia ou nos

subsequentes e não deu nenhuma explicação para isso. Foi o pai do acusado quem compareceu ao posto e pagou o débito em aberto, o que aconteceu somente em 16.07.2021 (fls. 23), após o registro do boletim de ocorrência.

A qualificadora da fraude também restou comprovada, notadamente porque o réu comportou-se como mais um cliente que abasteceria seu veículo no posto. Para tanto, estacionou seu carro, solicitou o combustível e valor pretendido ao frentista; insinuou que efetuariam o pagamento, mas, inadvertidamente, evadiu-se do local sem o efetuar.

Ademais, não há se falar na incidência do princípio da insignificância.

O princípio da insignificância deflui do princípio da intervenção mínima, preconizando que não há crime quando a conduta se revela como insignificante, ou seja, é incapaz de lesar ou de sequer colocar em perigo o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

Tem por objetivo, assim, proceder a uma interpretação restritiva da lei penal, diminuindo o alcance da intervenção penal.

Para a sua aplicação, a jurisprudência das Cortes Superiores exige a presença de requisitos objetivos (ligados ao fato praticado pelo agente) e subjetivos (tocantes ao agente e à vítima).

Na primeira ordem de requisitos despontam: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica.

No rastro dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, esses vetores devem coexistir, merecendo análise conglobada, no caso concreto.

No aspecto subjetivo, entram em linha de conta as condições pessoais do agente (reincidente, criminoso habitual, militar, entre outros) e da vítima (máxime a extensão do dano e o valor sentimental do bem).

Não é necessário, todavia, que todos esses elementos estejam presentes, porque não são requisitos postos como cumulativos para a aplicação do princípio da bagatela.

Dependendo do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou a do resultado jurídico.

Deve-se ter em vista (i) que o direito penal é do fato, e não do autor; (ii) a situação de carência material e vulnerabilidade do agente; (iii) a forma de execução criminosa (se foi algo não elaborado e profissional, e sim amador); (iv) se o prejuízo suportado pela vítima encarnou dano relevante; e, (v) na hipótese de recuperação do bem para o ofendido, se o valor de tal bem não ultrapassou um salário-mínimo.

No caso em tela, em que pese o valor do bem subtraído, necessário pontuar que, quando praticou a subtração, o réu não se preocupou com as consequências da sua conduta. Em especial, com os funcionários do local, já que o empregador da testemunha Julindo poderia descontar o valor da sua renda. Tomando como parâmetro o salário de frentista, é evidente que o valor do bem não pode ser considerado irrisório ou insignificante, sobretudo porque se trata de profissão conhecidamente de salário modesto.

Presentes, pois, a ofensividade da conduta e periculosidade social da ação, as quais, no caso, não se verificam em grau reduzido. Da mesma forma, não se pode considerar irrelevante o resultado da sua ação delitiva.

Por fim, considerando que o genitor do réu, antes do recebimento da denúncia, restituiu o valor subtraído à empresa vítima, deve ser reconhecido o arrependimento posterior. No tocante ao redutor, tenho por razoável aplicar-lhe no patamar máximo porque tal reparação ocorreu menos de um mês após os fatos, em 16.07.2021, ao passo que a denúncia foi recebida somente em 27.01.2022 (fls. 23 e 49).

Provas, portanto, materialidade e autoria, o comportamento do acusado amolda-se ao fato típico descrito nos artigos 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. E como não foi demonstrada nenhuma hipótese excludente, a conduta inicialmente típica revelou-se também ilícita e culpável.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, eis que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente.

Na segunda etapa, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, ao passo que presente o arrependimento posterior. Conforme fundamentação supra, aplico-lhe o patamar máximo, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços). Assim, torno definitiva a pena em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal por não haver elementos que demonstrem ter o réu maior fôlego financeiro.

Conservando condição de primário, fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ainda, presentes os requisitos do art. 44, CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu GIOVANE DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 03 (três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal; substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, mantida a pena pecuniária originária.

Custas na forma da lei.

Ante a natureza da pena (restritiva) fixada, faculto o recurso em liberdade.

Intime-se a vítima do presente pronunciamento.

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (b) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA